



АДВОКАТ
Скоробогатий Микола Вікторович

*адреса: 79008, м. Львів, вул. Д. Донцова, 20/2-а,
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ЛВ
№001342 від 01.02.2019 року,
т.м. 068-505-45-37*

**Комунальне некомерційне підприємство
"Золочівська центральна районна лікарня"**

80700, Львівська обл., Золочівський р-н,
м. Золочів, вул. Академіка Павлова, 48

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ
(в порядку статей 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»)

Мною, на підставі договору про надання правової допомоги від 01.03.2023 року, надається правова допомога Юхимі Івану Ігорович, 24.03.1985 р.н., у справі про адміністративне правопорушення.

Під час вивчення матеріалів справи про адміністративне правопорушення, які знаходяться в розпорядженні суду, та відеозапису подій, встановлено, що матеріали справи містять висновок щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції № 8 складений 28.01.2023 року на підставі акту медичного огляду № 8, складеного о 01.38 год., 28.01.2023 року щодо Юхими І.І. У висновку зазначено, що огляд проведено черговим лікарем Міськевич О.Я. Відеозапис зазначених подій свідчить про те, що огляд Юхими І.І. проведено виключно за допомогою газоаналізатора.

Наведене дає підстави адвокату з'ясувати обставини проведення медичного огляду Юхими І.І.

Згідно ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, **зокрема звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб,** підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб) та збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою.

У відповідності до ч.2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, яким направлено адвокатський запит, **зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів,** крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі, якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Водночас роз'яснюю:

1. Згідно ст.212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про доступ до судових рішень» та «Про засади запобігання і протидії корупції», або на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці – карається ст. 397 Кримінального Кодексу України.

3. Згідно ст.16 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

ПРОШУ:

1. Надати мені наступну інформацію та копії підтверджуючих документів:

- В який час 28.01.2023 року до КНП «Золочівська ЦРЛ» був направлений Юхима Іван Ігорович, 24.03.1985 р.н., для проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння? Прошу надати належним чином завірену копію направлення на огляд та журналу реєстрації направлених на огляд.
- Які документи склалися лікарем, який здійснював огляд Юхими І.І.? Прошу надати належним чином завірені копію висновку та акту огляду?
- Додатково прошу проінформувати, які дії були проведені лікарем під час огляду Юхими І.І. з метою встановлення стану сп'яніння?
- Прошу повідомити з якого часу КНП «Золочівська ЦРЛ» використовує спеціальний технічний засіб для проведення огляду осіб на стан сп'яніння газоаналізатор, який саме (марки, модель)? Надати копії підтверджуючих документів (закупівлі, прийняття на баланс, сертифікату відповідності тощо).
- Коли та якою установою проводилась повірка (калібрування), в тому числі остання, спеціального технічного засобу, який використовується КНП «Золочівська ЦРЛ» та який використовувався при огляді Юхими І.І. 28.01.2023 року? Надати копії сертифікатів (протоколів) про повірку (калібрування).
- Надати копії документів на підтвердження права лікаря Міськевич О.Я. проводити огляди водіїв на стан алкогольного сп'яніння, проходження нею спеціальної підготовки та тематичного удосконалення за програмою щодо здійснення огляду на стан сп'яніння та повідомити, коли це було здійснено?

2. Вищезазначену інформацію та документи прошу надати мені протягом п'яти робочих днів вручну, попередньо повідомивши за телефоном 068-505-45-37, або надіслати за адресою: 79008, м. Львів, вул. Д. Донцова, 20/2-а.

Додатки:

- копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю серія ЛВ №001342 від 01.02.2019 року на 1 арк.;
- копія ордера на 1 арк.,

03 травня 2023 року

Адвокат

підписано ЕЦП

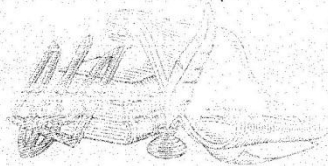
Микола СКОРОБОГАТИЙ



НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ



Серія ЛВ №001342

Відповідно до закону України
"Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
Скоробогатий Микола Вікторович
має право на заняття адвокатською діяльністю

Підстава: рішення Ради адвокатів
Львівської області
від 11.01.2019 року №98

Голова Ради адвокатів Львівської області
Павлишин Б.Я.

01 лютого 2019 року



НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ОРДЕР

НА НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ (ПРАВОВОЇ) ДОПОМОГИ

Юхима Іван Ігорович

(прізвище, ім'я, по батькові або найменування особи, якій надається правова допомога)

на підставі:

договору про надання правової допомоги/
доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної
правової допомоги № _____ б/н від " 01 " березня 2023 р.

У Золочівському районному суді Львівської області, Львівському апеляційному суді,

КНП "Золочівська ЦРЛ"

(назва органу, у якого надається правова допомога)

Адвокат

Скоробогатий Микола Вікторович

(прізвище, ім'я, по батькові адвоката, який надає правову допомогу)

Свідомство про право на заняття адвокатською діяльністю № 001342 від 1 лютого 2019 р.
видане Радою адвокатів Львівської області на підставі
рішення № 98 від 11 січня 2019 р.

Посвідчення адвоката № _____ видане _____ р.

(назва органу, що видає посвідчення)

Виданий адвокатом, що здійснює адвокатську діяльність індивідуально:

79008, Львівська обл., Львівський р-н., м. Львів, р-н Личаківський, вул. Д.Донцова, буд. 20/2, літ. А
(адреса робочого місця адвоката)Договором про надання правової (правничої) допомоги
повноваження адвоката не обмежуються.

" 02 " березня 20 23 р.

